

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

O recurso tramita com dispensa de preparo, conforme a gratuidade de justiça deferida na origem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, **conheço** do recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais **que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.**

DO MÉRITO: DO INTERESSE RECURSAL E DA NATUREZA DA DECISÃO DE SUSPENSÃO

No caso dos autos, cuidou-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que suspendeu, por 180 dias, o trâmite da Ação de Reintegração de Posse n. 0047447-75.2015.8.14.0136, ajuizada pela empresa Vale S.A., com fundamento em Acordo de Cooperação Técnica firmado com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.

A controvérsia ora posta cinge-se a verificar se a decisão que suspende o processo por prazo determinado, com o escopo de viabilizar tratativas administrativas de regularização fundiária, possui cunho decisório capaz de gerar sucumbência e, conseqüentemente, interesse recursal por parte dos réus.

Reanalizando detidamente os autos, verifico que a decisão monocrática combatida não merece reparos.

O interesse recursal repousa sobre o binômio **necessidade e utilidade**. Conforme a doutrina e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, para que um recurso seja

admissível, é indispensável que a decisão impugnada tenha causado um prejuízo prático ou jurídico à parte recorrente (gravame).

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau, ao acolher o pedido da autora para suspender o feito por 180 dias, agiu no exercício de seu **poder de direção do processo** (art. 139, II e VI, do CPC). O objetivo da medida é permitir que o INCRA e a VALE S.A., por meio de Acordo de Cooperação Técnica, alcancem uma solução que pode, inclusive, beneficiar os próprios agravantes através da regularização de sua permanência na terra ou inclusão em programas de reforma agrária.

Veja-se que a decisão recorrida foi proferida com base em requerimento formulado pela própria parte autora da ação possessória (145810222 - Petição), não havendo qualquer imposição de obrigação ou medida desfavorável aos réus/agravantes. Nessa linha, ausente está a sucumbência ou situação jurídica desfavorável que legitime a interposição do recurso.

É cediço que o interesse é um dos pressupostos recursais subjetivos necessários ao recebimento do agravo, traduzido na situação desfavorável em que foi colocada a parte pelo provimento jurisdicional atacado, sendo condição inafastável para o regular processamento do recurso o seu preenchimento. A ausência de interesse recursal, configurada pela inexistência do binômio necessidade-utilidade, obsta o conhecimento do recurso, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (art. 996 do CPC).

Conforme bem assentado na jurisprudência:

“A falta de interesse recursal é flagrante, obstando, portanto, o conhecimento do recurso, eis que ausente requisito intrínseco de admissibilidade. Resta prejudicada a decisão adesiva. Recurso principal de apelação não conhecido e recurso adesivo prejudicado” (TJPE – AC 5254962, Rel. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena, j. 20/11/2019, DJe 06/12/2019).

“O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. [...] Revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada.” (STJ – REsp 1732026/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17/05/2018, DJe 21/11/2018).

“Nos termos do art. 996 do CPC, para a interposição de recurso, a parte deve ter efetivo interesse, expresso pelo prejuízo que a decisão possa ter lhe causado.” (TJMG – AC 10000220202311001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 01/09/2022, DJe 02/09/2022).

A suspensão por prazo determinado não resolve o mérito, não retira direitos e não impõe qualquer obrigação aos ocupantes do imóvel. Pelo contrário, a paralisação temporária visa evitar atos expropriatórios (liminares de reintegração) enquanto se busca a pacificação social.

DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988 STJ)

Os agravantes invocam a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. Todavia, o **Tema 988** do STJ exige a demonstração de **urgência decorrente da inutilidade do julgamento em recurso de apelação**.

Não vislumbro tal urgência. A suspensão por 180 dias é medida reversível e temporária. Caso o prazo se exceda sem justificativa ou a suspensão se torne indefinida, aí sim poderia surgir o gravame. No estágio atual, a intervenção do Tribunal para anular uma suspensão que visa a paz social seria prematura e contrária ao princípio da cooperação (art. 6º, CPC).

DO CONTRADITÓRIO E DA FUNDAMENTAÇÃO (ART. 10 E 93, IX DA CF)

Quanto à alegação de nulidade por falta de oitiva prévia (art. 10 do CPC), cumpre registrar que o princípio do contraditório não é absoluto em questões de mera gestão processual que não resultem em prejuízo. A ausência de manifestação dos réus antes do deferimento da suspensão não gera nulidade se a medida for benéfica à higidez da prestação jurisdicional e à própria natureza do conflito fundiário coletivo.

Ademais, a decisão de origem fundamentou-se na existência de fato novo (o Acordo de Cooperação Técnica com o INCRA), o que justifica a aplicação analógica do art. 313 do CPC e dos poderes instrutórios do juiz. A fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação.

DA NATUREZA SOCIAL DO CONFLITO

Tratando-se de disputa de posse coletiva de imóvel rural, a prudência do magistrado em suspender a marcha processual para prestigiar a solução administrativa junto ao órgão federal competente (INCRA) está em total consonância com o art. 565 do CPC e com as diretrizes do CNJ e do STF (ADPF 828), que recomendam a mediação e a busca por alternativas ao despejo forçado.

Portanto, a resistência dos agravantes à suspensão carece de utilidade prática, uma vez que o prosseguimento imediato do feito poderia levar ao julgamento da reintegração de posse, resultado este que lhes seria potencialmente muito mais gravoso do que a espera de 180 dias por uma possível regularização fundiária.

Assim, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante **NÃO** trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO do presente AGRADO INTERNO e NEGÓCIO DE LHE PROVIMENTO**, mantendo-se inalterada a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC, **considerando o Tema 1.201/STJ**.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora